

NOTE D'AVIS

Avis de l'administration à l'attention du Cabinet

À	Le Cabinet du Ministre / La Direction du Cabinet
De	Paradigm
Objet	Projet de migration des data centers régionaux vers Microsoft Azure — avis de l'administration au regard du Cloud and AI Development Act (CADA)
Date	Août 2026
Références	COM(2026) 502 final — CADA ; CLOUD Act (2018) ; FISA 702 ; Schrems II (CJUE, 2020) ; NIS2 ; RGPD

Saisie de l’étude du projet de migration du data center regional de DRP vers l'infrastructure **Microsoft Azure**, l'administration a l'honneur de porter à la connaissance du Cabinet l'avis qui suit. En sa qualité d'administration régionale compétente en matière de gouvernance du numérique, il lui appartient d'éclairer la décision du Cabinet sur les implications juridiques, opérationnelles et stratégiques de ce projet, dans le contexte de l'adoption prochaine du cadre européen de souveraineté cloud.

L'administration tient à souligner d'emblée que le présent avis ne constitue nullement une opposition à l'usage des services Microsoft, dont la valeur opérationnelle est pleinement reconnue. Il vise à recommander au Cabinet une approche prudente et séquencée, de nature à préserver les intérêts de la Région et à garantir sa conformité au cadre réglementaire à venir.

→ Point d'attention temporel

Le Cloud and AI Development Act (CADA), proposé le 3 juin 2026, imposera dans un délai d'un an à compter de sa publication une analyse de risque obligatoire (Article 29) déterminant les niveaux de souveraineté requis par activité. L'administration recommande que cette analyse soit conduite préalablement à toute migration d'ampleur, afin d'éviter de figer une architecture que le cadre européen pourrait ensuite imposer de corriger.

1. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉEN ET SES IMPLICATIONS DIRECTES

1.1 Le Cloud and AI Development Act (CADA)

Présenté par la Commission Européenne le 3 juin 2026, le CADA propose un cadre harmonisé d’évaluation de la souveraineté cloud à l'échelle de l'UE, structuré autour de quatre niveaux d'assurance cumulatifs :

Niveau	Désignation	Mécanisme de conformité	Applicabilité Azure
--------	-------------	-------------------------	---------------------

1	Auto-déclaration	Auto-évaluation publiée ; plancher obligatoire pour tout le secteur public	Accessible — Microsoft peut auto-déclarer
2	Audit indépendant	Opinion d'audit positive requise d'un tiers indépendant	Incertain — dépend des engagements de Microsoft UE
3	Audit renforcé	Garanties contre l'accès extraterritorial ; pays tiers éligibles sous conditions strictes	Très incertain — CLOUD Act fort probablement incompatible en l'état
4	Souveraineté totale	Niveau maximal — défense, sécurité nationale, justice, données classifiées UE	Inaccessible — entité sous contrôle de pays tiers

1.2 L'obligation d'analyse de risque préalable (Article 29)

Le CADA impose à tout État membre et toute entité de l'Union de réaliser, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en application du règlement, une analyse de risque déterminant :

- les activités du secteur public faisant appel à des services cloud et contribuant à la préservation de l'ordre public ;
- le niveau d'assurance (2, 3 ou 4) approprié pour chaque activité identifiée ;
- si une stratégie multi-cloud ou multi-fournisseur est appropriée dans le cadre des procédures de passation de marchés.

⚠ Observation de l'administration

Une migration intégrale vers Azure engagée avant cette analyse de risque exposerait la Région à une situation de non-conformité anticipée : si l'analyse conclut que certaines activités requièrent un niveau 3 ou 4, une migration de retour ou une architecture hybride devrait être mise en œuvre dans un délai de 12 mois maximum (Article 29, §6). Or les coûts d'un retour migration sur un parc entièrement basculé sont structurellement bien supérieurs à ceux d'une architecture prudente définie dès le départ. L'administration recommande donc de faire précéder toute décision de migration de l'analyse de risque.

2. LES RISQUES SPÉCIFIQUES D'UNE MIGRATION TOTALE VERS AZURE

2.1 Risque juridique — extraterritorialité du droit américain

Microsoft Corporation est une entité de droit américain, soumise à plusieurs instruments législatifs à portée extraterritoriale incompatibles avec les exigences des niveaux 3 et 4 du CADA :

- **CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, 2018)**
 - Autorise les autorités américaines à contraindre tout fournisseur de services soumis à la juridiction des États-Unis à produire des données stockées à l'étranger, y compris en Europe, sans notification préalable aux autorités européennes ni aux utilisateurs concernés.
- **FISA Section 702 (Foreign Intelligence Surveillance Act)**

- Permet la surveillance des communications de non-ressortissants américains par les agences de renseignement américaines (NSA, FBI) via les prestataires de services électroniques établis aux États-Unis. Applicable à Microsoft sans restriction géographique.
- **Arrêt Schrems II (CJUE, 16 juillet 2020, C-311/18)**
 - La Cour de justice a jugé que les transferts de données vers les États-Unis ne pouvaient être considérés comme offrant un niveau de protection équivalent à celui du RGPD, précisément en raison de ces instruments de surveillance. Bien que le Data Privacy Framework (2023) offre un cadre temporaire, sa fragilité juridique a été soulignée par plusieurs autorités de protection des données européennes.

⚠ Position de la Commission européenne

L'Article 18 du CADA prévoit la possibilité de reconnaître des pays tiers permettant à leurs fournisseurs d'être audités pour le niveau 3, mais uniquement s'ils n'ont « aucune mesure en place permettant d'exercer un contrôle sur le fournisseur cloud d'une manière contraire aux règles d'accès légal aux données non personnelles ». En l'état actuel du CLOUD Act et de FISA 702, les États-Unis ne remplissent pas ces conditions.

2.2 Risque stratégique — verrouillage fournisseur

Une migration totale vers Azure, ou vers tout autre fournisseur cloud génère un verrouillage fournisseur (vendor lock-in) d'une profondeur inédite, touchant simultanément :

- l'identité et la gestion des accès (Entra ID / Azure Active Directory) — couche fondatrice de toute l'architecture de sécurité régionale ;
- la bureautique et la collaboration (Microsoft 365, Teams, SharePoint) — usage quotidien de l'ensemble des agents ;
- l'infrastructure applicative (Azure IaaS/PaaS) — hébergement des applications métier critiques ;
- la gestion des appareils (Intune, Endpoint Manager) — maîtrise du poste de travail.

Cette concentration présente trois risques structurels distincts :

- **Risque tarifaire : la disparition de toute concurrence effective dans nos procédures de marché confère à Microsoft un pouvoir de tarification sans contre-pouvoir, incompatible avec le principe d'économie de l'argent public.**
- **Risque de continuité : une décision unilatérale de Microsoft (modification de conditions générales, embargo, sanction sectorielle) pourrait interrompre l'ensemble des services régionaux simultanément, sans alternative opérationnelle.**
- **Risque d'irréversibilité : plus la migration est avancée, plus le coût de retour ou de diversification augmente exponentiellement. À titre indicatif, la migration d'un écosystème Entra ID vers une solution alternative représente, dans des administrations de taille comparable, entre 18 et 36 mois de projet.**

2.3 Risque de conformité aux marchés publics

Le CADA introduit (Article 32) l'obligation d'intégrer des critères de valeur ajoutée européenne dans les procédures de marché public pour les services cloud et IA innovants. Ces critères évaluent notamment la

contribution du fournisseur au renforcement de la chaîne d'approvisionnement numérique européenne et l'utilisation de composants matériels conçus ou fabriqués dans l'Union.

Une architecture mono-fournisseur Azure ne permet pas de moduler ces critères de façon crédible et expose la Région à des contestations dans le cadre de procédures de marché ultérieures.

2.4 Risque vis-à-vis des activités à enjeux d'ordre public

Le tableau ci-dessous présente une évaluation indicative / hypothèse de travail à confirmer par l’analyse de risque CADA, des domaines d'activité régionaux au regard des niveaux d'assurance CADA requis, et de leur compatibilité avec Azure en l'état :

Domaine	Niveau CADA requis	Situation Azure	Exposition au risque
Bureautique & collaboration	Niveau 1	Accessible (auto-déclaration)	Faible
Identité & gestion des accès	Niveau 1-2	Niveau 1 accessible ; niveau 2 incertain	Modéré
Données citoyennes (santé, social)	Niveau 2-3	Niveau 3 non accessible en l'état (CLOUD Act)	Élevé
Activités NIS2 critiques	Niveau 3	Non conforme — extraterritorialité	Élevé
Sécurité, ordre public, justice	Niveau 3-4	Incompatible — entité sous contrôle US	Critique
Données classifiées UE	Niveau 4	Structurellement inaccessible	Critique — interdit

3. ÉVALUATION DE L'OFFRE « SOVEREIGN CLOUD » DE MICROSOFT

Microsoft commercialise des offres désignées comme « souveraines » — notamment Microsoft Cloud for Sovereignty et des configurations de type « gouvernemental ». Ces offres méritent un examen critique dans le contexte du CADA.

3.1 Ce que ces offres couvrent

- Localisation des données en Europe (régions Azure EU) ;
- Engagements contractuels de résidence des données et de restriction d'accès du personnel Microsoft hors UE ;
- Certifications sectorielles (ISO 27001, SOC 2, HDS en France) ;
- Transparence sur les demandes d'accès gouvernementales (Transparency Report annuel).

3.2 Ce que ces offres ne couvrent pas

⚠ Limite structurelle — incompatible avec les niveaux 3 et 4 du CADA

Aucune offre commerciale de Microsoft ne peut supprimer la soumission de la société mère (Microsoft Corporation) au CLOUD Act et à FISA 702. Les engagements contractuels de localisation des données ne valent pas face à une injonction légale américaine. La CJUE a rappelé ce principe dans l'arrêt Schrems II : un engagement contractuel ne peut primer sur une obligation légale. Les structures de type « cloud souverain par délégation » (opéré par un partenaire local sur infrastructure Microsoft) n'éliminent pas non plus cette exposition, dès lors que la couche technique reste dépendante de licences et d'infrastructures soumises au droit américain.

En conséquence, les offres Microsoft, même dans leur version la plus restrictive, ne permettront vraisemblablement pas d'atteindre le niveau 3 du CADA pour les activités à enjeux d'ordre public — et encore moins le niveau 4.

4. RECOMMANDATIONS

La présente analyse ne conduit pas à recommander l'abandon des services Microsoft, qui constituent une composante légitime du paysage numérique régional. Elle conduit en revanche à recommander fermement de ne pas procéder à une migration totale et exclusive vers Azure avant d'avoir réalisé plusieurs démarches préalables.

4.1 Mesures immédiates (avant toute décision de migration)

→ 1 — Réaliser l'analyse de risque CADA (Art. 29) en priorité

Cartographier l'ensemble des activités régionales susceptibles de requérir un niveau d'assurance 2, 3 ou 4 avant d'engager tout mouvement vers Azure. Cette analyse doit être conduite en coordination avec l'autorité compétente belge dès qu'elle sera désignée (échéance légale : 1 an après publication du CADA).

→ 2 — Définir une architecture cible segmentée par niveau de sensibilité

Distinguer dès maintenant trois couches : (a) usages sans enjeux d'ordre public → Azure possible au niveau 1 ; (b) usages à enjeux modérés (niveau 2) → Azure conditionnel à l'obtention d'une reconnaissance formelle ; (c) usages critiques (niveaux 3-4) → solution souveraine européenne obligatoire.

→ 3 — Exiger des garanties contractuelles contraignantes avant tout contrat-cadre Azure

Toute procédure de marché engagée maintenant doit inclure des clauses de réversibilité documentées, d'export de données sans coût prohibitif, de notification obligatoire en cas d'injonction légale américaine, et de révision du contrat en cas de modification du cadre réglementaire européen.

4.2 Mesures à moyen terme

→ 4 — Évaluer les alternatives souveraines pour les usages critiques

Examiner les offres de fournisseurs reconnus dans le cadre du futur registre CADA (niveau 3-4), notamment les initiatives franco-belges ou nord-européennes (OVHcloud, Outscale, CISPE), ainsi que les mécanismes de l'EuroCloud Federation pour les partages de capacité inter-administrations.

→ 5 — **Ne pas concentrer la couche identité sur Azure uniquement**

Entra ID est la brique la plus critique et la plus difficile à migrer. Toute décision concernant cette couche doit intégrer une stratégie de réversibilité ou une solution hybride (fédération d'identité avec un IdP souverain) dès la conception.

5. CONCLUSION

Au terme de son analyse, l'administration relève que le projet de migration totale vers Microsoft Azure, présente quatre catégories de risques cumulatifs : juridique (exposition au CLOUD Act et à FISA 702), réglementaire (incompatibilité avec les niveaux 3 et 4 du CADA pour les activités critiques), stratégique (verrouillage fournisseur difficilement réversible à court terme) et financier (coût d'un retour ou d'une correction architecturale si l'analyse de risque l'impose).

Ces éléments revêtent une acuité particulière dès lors que l'orientation européenne vers des exigences accrues de souveraineté et de maîtrise des dépendances est désormais clairement engagée, même si les dispositions finales restent à déterminer. Procéder à la migration avant d'avoir réalisé l'analyse de risque obligatoire conduirait à arrêter une décision structurante sur la base d'une information incomplète, alors même que cette information sera disponible dans les douze prochains mois.

En conséquence, l'administration a l'honneur de recommander au Cabinet de :

surseoir à la décision de migration totale vers Azure, d'engager sans délai l'analyse de risque CADA et de définir une architecture cible segmentée par niveau de sensibilité, permettant d'intégrer Microsoft comme composante maîtrisée d'un environnement multi-cloud souverain.

L'administration se tient à l'entière disposition du Cabinet pour présenter le présent avis, en préciser tout aspect et accompagner la définition d'une stratégie de migration conforme aux obligations réglementaires à venir.